

**Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů**

Jméno (jména):

Příjmení: PIVOŇKOVÁ

Datum narození:

Adresa pobytu:

Telefon:

E-mail:

Předmět: Cestovní pas

Text žádosti:

Dobrý den, prosím Vás, mám dosud platný cestovní pas? Myslela jsem si, že nemám. Velice děkuji a přeji pěkný den.



Městský úřad Kadaň

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň
tel. ústředna: 474 319 500-501



VÁŠ DOPIS ZN.: PO-1A-20230918-124248
ZE DNE: 18.09.2023
ČJ.: MUKK/42188/2023

VYŘIZUJE: Šárka Albrechtová
TEL.: 474319625

E-MAIL: sarka.albrechtova@mesto-kadan.cz

DATUM: 26.09.2023

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace podle ustanovení § 15 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Městský úřad Kadaň, odbor vnitřních věcí jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), rozhodl v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 ve věci žádosti

! Ohří (dále jen „žadatel“) ze dne 18.9.2023 o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím

takto:

I.

Žádost žadatele ze dne 18.9.2023 o poskytnutí informace se podle ustanovení §15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím **odmítá.**

Odůvodnění:

Městský úřad Kadaň obdržel dne 18.9.2023 žádost žadatele o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím, v níž se žadatelka domáhá poskytnutí následující informace:

„Prosím o sdělení informace, jestli mám platný cestovní pas“

Podle § 2 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím se tento zákon nevztahuje na poskytování informací, pokud zvláštní právní předpis „upravuje jejich poskytování,

zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informace“.

Údaje o držení době platnosti cestovního pasu jsou vedeny v informačním systému evidence cestovních dokladů.

Ve smyslu § 30a odst. 1 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů („dále jen „zákon o cestovních dokladech“), Ministerstvo vnitra nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytuje občanovi staršímu 15 let údaje, které jsou k jeho osobě vedeny v evidenci cestovních dokladů, a to na základě písemné žádosti.

Povinné náležitosti žádosti, možnosti jejího podání a příslušnost a způsob vyřízení upravuje § 30a odst. 2 až 6 zákona o cestovních dokladech.

Z ustanovení § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím vyplývá, že pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen z části, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti, tj. do 15 dnů ode dne doručení žádosti, rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se odloží. S ohledem na výše uvedené rozhodl Městský úřad Kadaň, odbor vnitřních věcí tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat **rozklad** na základě ustanovení § 16 a § 20 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím ve spojení s ustanovením § 152 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).

Odvolací lhůta činí na základě ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu **15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí**. Rozklad lze podat u Krajského úřadu v Ústí nad Labem.

Ing. Petr Panuška
vedoucí odboru vnitřních věcí

